臺灣臺北地方法院公告（第1次拍賣）（稿）

發文日期：中華民國115年10月7日
發文字號：北院信114司執速字第164545號

主旨：公告以投標方法拍賣本院114年度司執字第164545號分割遺產（變價）強制執行事件，如附表不動產第1次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第131條第2項準用第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得知海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由法院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起，至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院聯合服務中心。

四、投標日、時及場所：115年11月16日下午2時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室標櫃內。

五、開標日時及場所：115年11月16日下午3時整在本院民事執行處投標室當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看旨揭不動產現況。

七、拍定人就拍賣物無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人，如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人，無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7 日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院

不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經臺北市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：

114年司執字164545號 財產所有人：吳尚潔、吳尚憲、胡啓瑞、胡啓建								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺北市	松山區	敦化	三	85	234	4分之1(公同共有)	37,000,000元
	備考							

編號	建號	基地坐落 --- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
1	662	臺北市松山區敦化段三小段85地號 --- 敦化南路一段80巷39號三樓	4層樓鋼筋混凝土造	第三層: 141.02 陽台: 15.65 合計: 156.67		1分之1(公同共有)	1,590,000元
	備考						
點交情形	點交否: 如備註或使用情形欄所示						
使用情形	⑴本件拍賣標的662建號建物據本院現場查封時在場債務人即共有人胡啓瑞稱，現由其一人居住						

	使用。本件拍定後點交。 ⑵本件拍賣標的據債務人即共有人胡啓瑞稱前陽台、客廳壁紙與兩間房間滲水，且有白蟻情形，另有其妹在屋內自殺身亡情事，惟經本院向戶政機關函查，死亡登記申請書上記載死亡地點係臺北市臺灣療養院非本件拍賣標的。另向主管機關查詢有無海砂屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事，經臺北市政府消防局114年12月16日北市消調字第1143042932號函覆，自95年至今無發生火災紀錄；經臺北市政府警察局松山分局114年12月23日北市警松分刑字第1143060110號函覆，110報案系統內無相關報案紀錄；經臺北市建築管理工程處114年12月19日北市都建使字第1146053731號函覆，非該處列管之海砂屋或震損建築物，惟該建築物是否有海砂屋或震損等異常情形，仍應依實際鑑定結果為準。另債權人債務人若有影響交易之情事，應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權，請應買人自行查明，不得於拍定後主張。 ⑶本件係變價分割共有物，依民法第830條第2項準用第824條第7項規定，共有人有優先承買權，若共有人之一到場應買拍得，其餘共有人無優先承買權；如有二人以上願優先承買者，以抽籤定之。(最高法院98年度第6次民事庭會議(二)決議要旨參照)。
備註	一、上開不動產2宗分別標價合併拍賣，以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣：38,590,000元。 三、保證金新台幣：7,720,000元。

函 稿 代 碼：10.4.7 (繼承財產)(共有物)拍賣公告(不動產)(強131Ⅱ準用81)
股　　別：速股
擬　　判：擬　　判

民事執行處
司法事務官　鍾侑伶　　決行